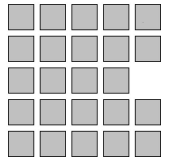


Bebauungsplan Nr. 181, 6. Deckblatt der Stadt Erlangen – Mozartstraße –

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.02.2025 bis einschließlich 07.03.2025

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis



Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
1.	B 1	19.02.2025	1	Nachbarrecht: Der Bereich, in dem das Bauvorhaben geplant ist, war ursprünglich ein Stellplatz. Dieser Bereich war ruhig, mit viel Sonnenschein und zahlreichen Bäumen, die zur Erhaltung einer angenehmen Lebensqualität beigetragen haben. Durch die geplante Baumaßnahme wird diese Ruhe und die natürliche Umgebung erheblich gestört.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ist das Plangebiet bereits als Mischgebiet mit vier Vollgeschossen (keine Wandhöhen) festgesetzt. Die bisherige Parkplatznutzung im nördlichen Teil des Plangebiets nutzt bestehendes Baurecht nicht aus. Mit der Aufstellung des vorliegenden 6. Deckblatts zum bestehenden Bebauungsplan wird die Höhenentwicklung von Gebäuden deutlich differenzierter festgesetzt z.B. auch mit maximalen Wandhöhen. Im Norden des Plangebiets werden Wohngebäude errichtet und es entstehen keine das Wohnen störende Emissionen.
			2	Umweltschädigung: Es ist äußerst bedauerlich, dass im Rahmen dieses Projekts zahlreiche prächtige Bäume, die seit über 100 Jahren bestehen, gefällt werden müssen. Diese Bäume tragen nicht nur zur Schönheit und Vielfalt der Natur bei, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Ökosystem. Ihre Zerstörung stellt einen erheblichen Verlust für die Umwelt dar und wird langfristig negative Auswirkungen auf das lokale Klima und die Biodiversität haben. Es wäre wünschenswert, alternative Lösungen zu finden, um diese wertvollen Bäume zu	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der vorhandene Baumbestand wurde aufgenommen und mittels Baumbilanz ist der zu kompensierende Bedarf aufgrund der Fällungen berechnet und im Bebauungsplan festgesetzt worden.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				schützen und gleichzeitig das Projekt voranzutreiben.	
			3	Reduzierte Sonnenpanel-Leistungen: Unsere Solaranlage wird aufgrund der massiven Verschattung durch das Bauvorhaben wesentlich weniger Energie erzeugen. Die Auswirkungen auf die Leistung unserer Solarpanels stellen einen erheblichen finanziellen Schaden für uns dar. (Sehen bitte beigefügt Unterlage 4+Bewertung+der+Besonnung) https://erlangen.de/aktuelles/181-6d	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans erstellte Besonnungsstudie betrachtet die genannte Fassade. Im Abgleich mit den Fotos zeigt sich, dass das PV-Panel knapp über der Hälfte der Höhe der Wand liegt. Im Gutachten ist für den oberen – nicht durch die geplante Bebauung beeinträchtigten – Teil der Wand eine maximale Besonnung von ca. 7h/Tag sichtbar, im mittleren Bereich eine maximale Besonnung von 5h/Tag. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Besonnungsdauer je Tag liegt nicht vor und die Auswirkungen auf die Stromerzeugung der PV-Anlage werden als gering erachtet.
			4	Verstoß gegen die Bauordnung: In der beigefügten Unterlage "Begründung Entwurf" auf Seite 13 wird zugestanden, dass die Geschossflächenzahl auf unserer Seite (MI2) in der TvZ Straße deutlich überschritten wird (geplante GFZ: 2.6). Der für Mischgebiete zulässige Orientierungswert beträgt dagegen nur: 1.2. Das Überschreiten der zulässigen GFZ kann gegen die Bauordnung und Bauleitplanung verstoßen, insbesondere gegen die Vorschriften zur Ortsüblichkeit und Bebauungsdichte, die im Baugesetzbuch (BauGB) und in der Landesbauordnung festgelegt sind.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im § 17 BauNVO werden Orientierungswerte für Obergrenzen zur baulichen Dichte der einzelnen Baugebietstypen bestimmt. Ein Überschreiten der Orientierungswerte ist seitens Gesetzgeber ohne Begründung möglich, sofern die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse eingehalten werden. Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans ist der aus dem städtebaulichen Wettbewerb hervorgegangene Städtebau hinreichend bewertet worden. Ein Einfügen nach Art und Maß der Umgebungsbebauung wird nach § 34 BauGB gefordert. Bei Vorliegen eines Bebauungsplans sind dessen Festsetzungen z.B. zu Art und Maß der baulichen Nutzung heranzuziehen. Der bisherige Bebauungsplan setzt bereits vier Vollgeschosse fest, was auch keinem

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					Einfügen in die Art und das Maß der baulichen Nutzung entsprechend der nördlichen Umgebung entspricht.
			5	Verstoß gegen die Bauvorschrift: Beim Neubauprojekt darf der Abstand zum Straßenrand nicht kleiner sein als der Abstand des bestehenden alten Gebäudes. In der geplanten Maßnahme wird jedoch gegen diese Bauvorschrift verstoßen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bewertung von Bauvorhaben richtet sich entweder nach Art und Maß der Umgebung (§ 34 BauGB, s.o.) oder nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans. Zusätzlich kommt das Abstandsflächenrecht gem. der BayBO zum Tragen, hiernach ist ein Mindestabstand von 3 m gegenüber angrenzenden Privatgrundstücken einzuhalten. Gegenüber angrenzenden Verkehrsflächen ist ein Überschreiten bis zur Straßenmitte möglich. Die Abstandsflächen von 0,4 H werden nach Norden eingehalten.
2.	B 1 - Nachtrag	24.02.2025	1	Anbei schicke Ich Ihnen die zusätzliche Stellungnahme zum Projekt Bebauungsplan Nr. 181 – Mozartstraße - Lärmemissionen oder Staubbelästigungen während der Bauphase	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der Bauphase entstehenden Lärmemissionen oder Staubbelästigungen sind nicht Teil eines Bebauungsplans. Gleichwohl wurden seitens der Vorhabenträgerin Maßnahmen vorgesehen, die z.B. die Abbruchzeit deutlich verringern, einen Schallschutz entlang der Bauzäune sowie einen arbeitsfreien Samstag vorsehen.
			2	- Verkehrszunahme durch Parkplatzsuchende, PKW und Reisebusse der Gewerbe und Hoteltgastronomie.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die geplante Tiefgarage wird an die bestehende Tiefgaragenzufahrt angeschlossen. Innerhalb der Tiefgarage werden Stellplätze für Bewohner und die gewerbliche Nutzung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Nutzungen ist mit einer Mehrbelastung an Verkehr zu rechnen, jedoch sind damit keine erheblichen

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					Auswirkungen verbunden. Aufgrund der geplanten Nutzung mit „Serviced Apartments“, also keiner klassischen Hotelnutzung, wird mit Individualreisen gerechnet und ein Anreiseverkehr mit Bussen ausgeschlossen.
			3	- Das Foto der unseren Photovoltaik Inselanlage mit Stromspeicher, wie in vorherige E-Mail erwähnt ist, wird Unsere Solaranlage aufgrund der massiven Verschattung durch das Bauvorhaben wesentlich weniger Energie speichern.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans erstellte Besonnungsstudie betrachtet die genannte Fassade. Im Abgleich mit den Fotos zeigt sich, dass das PV-Panel knapp über der Hälfte der Höhe der Wand liegt. Im Gutachten ist für den oberen – nicht durch die geplante Bebauung beeinträchtigten – Teil der Wand eine maximale Besonnung von ca. 7h/Tag sichtbar, im mittleren Bereich eine maximale Besonnung von 5h/Tag. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Besonnungsdauer je Tag liegt nicht vor und die Auswirkungen auf die Stromerzeugung der PV-Anlage werden als gering erachtet.
3.	B 2		1	Andere Städte werden grüner, nur Erlangen nicht. Es wird zubetoniert. Mir ist durchaus bewusst, dass wir Wohnraum benötigen. Aber warum so...? Ohne Visionen. Keine Vorgärten mehr, unglaubliche Bauhöhen...nicht der Umgebung angepasst, keine Bäume mehr (die neu gepflanzten Bäume sind lächerlich, ohne Kronen nicht vergleichbar mit altem Baumbestand) und wenn sie im Weg sind, werden sie ratzfatzt gefällt. Ungenützter	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der vorhandene Baumbestand wurde aufgenommen und mittels Baumbilanz ist der zu kompensierende Bedarf aufgrund der Fällungen berechnet und im Bebauungsplan festgesetzt worden. Mit der baulichen Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplans ist das Quartier oberflächlich weniger versiegelt als vorher und mit der anvisierten Wohnnutzung kann das brachliegende Grundstück aufgewertet werden. Auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans ist bereits jetzt eine deutlich höhere bauliche

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Leerstand überall in der Stadt, viel CO² beim Abriss und beim Neubau. Keine Rücksicht auf die Anwohner, viele davon leben seit vielen Jahren hier und konnten damals beim Einzug nicht mit so einem massiven Umbau ihres Viertels rechnen, samt dieser langen Belastung (Lärm, Schmutz), die dieses Bauvorhaben mit sich bringt. Ich bitte, dass Sie dieses Bauvorhaben noch mal überdenken und vllt. zu einer abgespeckten Form finden, mit Grünstreifen und Erhalt des Baumbestandes.	Dichte als im nördlich angrenzenden Wohngebiet möglich. Der Bebauungsplan setzt dabei den 1. Preis des ausgelobten städtebaulichen Wettbewerbsergebnis um, für den mehrere städtebauliche Visionen für den Ort eingereicht worden. Mit dem vorliegenden 6. Deckblatt wird die Umsetzung des Vorhabens planungsrechtlich vorbereitet, d.h. die unterschiedlichen Belange gem. § 1 (3) BauGB untereinander abgewogen. Zugleich wird die Dichte im Plangebiet differenzierter ausformuliert und an die Anforderungen des Wohnens sowie des nicht störenden Gewerbes angepasst. Die festgesetzten Bäume im Bebauungsplan sind zu unterhalten und bei Abgang neu zu pflanzen. Im Norden des Plangebiets werden Wohngebäude errichtet und entstehen keine Emissionen. Die im Rahmen der Bauphase entstehenden Lärmemissionen oder Staubbelaästigungen sind nicht Teil eines Bebauungsplans. Gleichwohl wurden seitens der Vorhabenträgerin Maßnahmen vorgesehen, die z.B. die Abbruchzeit deutlich verringern, einen Schallschutz entlang der Bauzäune sowie einen arbeitsfreien Samstag vorsehen.
4.	B 3		1	Als Eigentümer einer Wohnung in der Theodor-von-Zahn-Str. möchte ich Sie bitten, die Interessen der Bewohner der Häuser auf der Nordseite der Theodor-von-Zahn-Straße stärker zu berücksichtigen, indem der Bebauungsplan Nr. 181 fordert, dass auch auf der Nordseite des Plangebietes das Gebäude den in Bayern üblichen	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Abstandsflächen wurden überschlägig geprüft und es wurde eine Besonnungsstudie durchgeführt. Die Abstandsflächen von 0,4 H werden gegenüber dem nördlich angrenzenden Wohngebiet eingehalten. Es wird eine ausreichende Besonnung eingehalten und somit auch die gesunden Wohn- und

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Abstand von 3 m von der Grundstücksgrenze einhält.	Arbeitsverhältnisse gewahrt. Die Mindestabstandsfläche von 3 m gem. BayBO ist gegenüber angrenzenden Privatgrundstücken einzuhalten, gegenüber Verkehrsflächen kann sie bis zur Straßenmitte nachgewiesen werden.
			2	Der Bebauungsplan Nr. 181 beschreibt ein großes und sehr hohes Gebäude: WHmax auf der Nordseite = 16 m! Durch ein derart gewaltiges Gebäude wird die Besonnung (siehe Dokument: 4 Bewertung der Besonnung¹) und die Privatsphäre der Bewohner auf der Nordseite der Theodor-von-Zahn-Straße erheblich beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung der Privatsphäre wird auch für die zukünftigen Bewohner des neu zu errichtenden Gebäudes gelten. Einhalten des üblichen Abstands von 3 m von der Grundstücksgrenze würde beide Beeinträchtigungen deutlich reduzieren. Es ist mir bewusst, dass Sie im Rahmen der bayerischen Gesetze im Bebauungsplan eine andere Abstandsregel festlegen dürfen als die üblichen 3 m Minimum. Damit zeigen Sie allerdings, dass Sie die Interessen von Großinvestoren höher gewichten als die Interessen der gewöhnlichen steuerzahlenden Bürger.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht bereits Baurecht durch den Bebauungsplan Nr. 181, welcher vier Vollgeschosse festsetzt, aber keine maximalen Wandhöhen. Mit dem vorliegenden 6. Deckblatt des bestehenden Bebauungsplans wird die bauliche Dichte differenzierter festgesetzt. Es werden zwar fünf Vollgeschosse festgesetzt, zugleich werden aber auch die maximalen Wandhöhen begrenzt. Es ist mittels Besonnungsstudie untersucht worden, ob gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse beeinträchtigt werden. Dies liegt nicht vor, weshalb der geplante Umfang der Bebauung möglich ist. Die Abstandsflächen von 0,4 H werden nach Norden eingehalten. Die in der BayBO verankerten Mindestabstandsflächen von 3 m sind gegenüber angrenzenden Privatgrundstücken einzuhalten, gegenüber Verkehrsflächen können diese bis zur Straßenmitte nachgewiesen werden. Die städtebauliche Dichte und Figur wurden in einem vorgehenden städtebaulichen Wettbewerb prämiert und wurden durch den Stadtrat als Basis des Bebauungsplanes beschlossen.
				An dieser Stelle möchte ich auf die SW-Ecke des Hauses an der Adresse Theodor-von-Zahn-Straße 15 aufmerksam machen (Abbildung 1,	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Errichtung des Wohngebäudes ist anhand des bestehenden Baurechts bewertet worden. Dieses

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Pfeil). Die Ecke des Hauses musste „abgeschnitten“ werden, weil damals an der 3 m Minimum Abstandsregel festgehalten wurde. Nicht genug Lobbyarbeit?	sieht eine vom Straßenraum abgesetzte Baugrenze vor. Zudem galt bei der Errichtung des Gebäudes eine Abstandsflächenregelung mit 1 H, wodurch ein deutlich größerer Abstand zur Straßenmitte erforderlich wurde als mit der heutigen Abstandsflächenregelung von 0,4 H.
				 Ein Gebäude, welches bis zum Straßenrand reicht, bedeutet außerdem eine erhebliche Einschränkung der künftigen städteplanerischen Freiheit, wenn es z. B. darum geht, die Straße an zukünftige Mobilitätskonzepte anzupassen. Ein Einhalten des in Bayern üblichen Abstands von 3 m vom Gebäude bis zur nördlichen Grundstücksgrenze hat deutliche Vorteile für: A. Die Bewohner in den Häusern auf der Nordseite der Theodor-von-Zahn-Straße: mehr Besonnung, mehr Privatsphäre. B. Die zukünftigen Bewohner der Wohnungen auf der Südseite der Theodor-von-Zahn-Straße: mehr Privatsphäre.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Diese Freiheit als Option offenzuhalten ist Teil des Abwägungsprozesses in einem Bebauungsplanverfahren. Der Straßenschnitt der Theodor-von-Zahn-Straße ist entsprechend ihrem Charakter als Wohnstraße großzügig genug, um ausreichende Flächen für zukünftige Mobilitätsbedürfnisse vorzuhalten. Zu A): Wie bereits beschrieben, sind die überschlägig erstellten Abstandsflächen von 0,4 H eingehalten, die Bewertung der Besonnung der nördlich angrenzenden Fassaden hat keine erhebliche Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse aufgezeigt. Zu B): Die Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Siegerentwurfs geht mit einer gestaffelten Höhenentwicklung sowie einer vor- und zurückspringenden Fassade auf die nördlich angrenzende kleinteilige Wohnbebauung ein.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				C. Den Bauherrn: höhere erzielbare Mieten für deutlich attraktivere Wohnungen. D. Die Stadt Erlangen: Mehr Planungsoptionen für eine eventuelle spätere Anpassung an zukünftige Mobilitätskonzepte. Zeigen Sie keine Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen Ihrer Bürger. Auch mit einer Forderung nach den üblichen 3 m Mindestabstand des Gebäudes von der nördlichen Grundstücksgrenze kann sich der Investor mit dem mehr als großzügigen neuen Bebauungsplan mehr als glücklich schätzen! Ich bitte und empfehle dringend, den Bebauungsplan Nr. 181 hinsichtlich des Mindestabstands zwischen Gebäude und nördlicher Grundstücksgrenze noch einmal zu überdenken.	Zu C): In Ballungsräumen ist im Wohnungsbau erfahrungsgemäß mit hohen Bau- und Herstellungskosten zu rechnen. Um eine möglichst breite Zielgruppe zukünftiger Bewohner anzusprechen und eine soziale Durchmischung zu fördern, verfolgt die Stadt Erlangen das Ziel, zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraum mit attraktivem Mietniveau zu schaffen. Hierzu sollen auch geeignete Fördermöglichkeiten genutzt werden. Zu D): Wie bereits beschrieben, sind die Verkehrsflächen ausreichend, um auch zukünftige Mobilitätsbedürfnisse erfüllen zu können. Der Städtebau und die bauliche Dichte sind mit dem städtebaulichen Wettbewerb bereits vorgezeichnet und vom Stadtrat beschlossen worden.
5	B 4	05.03.2025	1	Sehr geehrte Damen und Herren. Zu dem o.g. Bebauungsplanverfahren für das geplante Neubauvorhaben auf dem Grundstück zwischen Mozart- und Theodor von Zahnstraße möchte ich folgende Stellungnahmen abgeben und Einspruch erheben gegen die vom Planungsunternehmen vorgelegten Begründungen, die Höhe und Ausmaß des Gebäudes rechtfertigen sollen. Die vorgelegten Dokumente zur Begründung spiegeln ausschließlich die Interessen des Investors wieder und berücksichtigen weder eine harmonisch und ökologische Innenstadtbebauung noch die Lebensqualität der Anwohner.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			2	Beeinträchtigung der Lebensqualität der Bewohner durch Schatten und Einsicht. Laut vorgelegtem Bebauungsplan steht der Neubau direkt vor den Balkonen und Vorgärten aus denen sich bisher eine Sicht auf eine Baumreihe ergab. Hier ist in Zukunft mit erheblicher Einsicht durch Bewohner des Neubaus zu rechnen. In einem von den Investoren in Auftrag gegebenen Gutachten wird erklärt, dass die Mindestbesonnungsdauer eingehalten wird. Für die Nutzer der betroffenen Balkone und Vorgärten bedeutet vermutlich auch eine ‚geringfügiger‘ Verschattung eine Abnahme der Wohnqualität.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Entsprechend dem bestehenden Bebauungsplan ist im Plangebiet bereits heute eine Bebauung mit vier Vollgeschossen und ohne eine Begrenzung der maximalen Wandhöhe möglich. Mit der vorliegenden Überplanung durch das 6. Deckblatt wird die Höhenentwicklung von Gebäude deutlich differenzierter festgesetzt. Zwar wird ein zusätzliches Vollgeschoss ermöglicht, gleichzeitig aber auch die maximale Wandhöhe begrenzt. Die überschlägige Überprüfung der Abstandsflächen zeigt, dass vor allem in Richtung Norden zur bestehenden Wohnbebauung die Abstandsflächen eingehalten werden. Dennoch ist eine Besonnungsstudie erstellt worden. Im Ergebnis nimmt die maximal mögliche Besonnung an einzelnen Fassadenabschnitten ab, jedoch werden an allen Fassadenabschnitten die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt.
			3	Größe und Lage des Objekts. <u>Überschreitung der Geschossflächenzahl (GFZ).</u> Im Baugebiet ist eine GFZ von 3,2 für die Teilfläche MI 1 und von 2,6 für die Teilfläche MI 2 vorgesehen. Damit ist der gemäß § 17 BauNVO zulässige Orientierungswert für die Obergrenze für Mischgebiete von 1,2 bei weitem überschritten.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im § 17 BauNVO werden Orientierungswerte für Obergrenzen zur baulichen Dichte der einzelnen Baugebietstypen bestimmt. Ein Überschreiten der Orientierungswerte ist seitens Gesetzgeber ohne Begründung möglich, sofern die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse eingehalten werden. Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans ist der aus dem städtebaulichen Wettbewerb hervorgegangene Städtebau hinreichend bewertet worden.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Die <u>Grundflächenzahl</u> wird nun mit 0.6 und 0.55 angegeben, in einer vorherigen Fassung mit 0.75 für das Gesamtgebäude und liegt über den Werten der nördlichen und östlichen Bebauung. Es ist davon auszugehen, dass geplante Nebengebäude wie Müll-Einhausungen und (z.T. doppelstöckige) Fahrradgaragen die nutzbare Freifläche weiter reduzieren. <u>Überschreitung der Höchstgrenze der Vollgeschosse.</u> Darüber hinaus wird durch das geplante Bauvorhaben die im Bebauungsplan festgelegte Höchstgrenze der Vollgeschosse überschritten. Laut den Vorgaben des Bebauungsplans dürfen nur 4 Vollgeschosse errichtet werden. Laut Beschlussvorlage hat der Neubau den Anspruch einer qualitativen Neubebauung bei angemessener Dichte. Ein Blick auf den aktuellen Bebauungsplan zeigt vielmehr das Bild eines für dieses Stadtgebiet überdimensionierten Großkomplexes in geschlossener Bauweise unmittelbar vor bis zu 100 Jahre alten Ein- und Mehrfamilienhäusern. Nach Antrag soll der Bau auf die vorhandene Bebauung mit Höhenregulierung reagieren. Dies erfolgt weder in nördliche Richtung (Norden: T.v.Z.Str. mit mehreren Häusern die nur 1 Obergeschoss aufweisen) noch nach Süden	Die Festsetzung zur maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) war im Vorentwurf fehlerhaft und ist zum Entwurf des Bebauungsplans korrigiert worden. Ein Überschreiten der festgesetzten GRZ um 50 % für Nebenanlagen bis zu einer maximalen GRZ von 0,8 ist gem. § 19 Abs. 4 BauNVO ist vom Gesetzgeber vorgesehen. Um einem Wildwuchs von Nebenanlagen vorzubeugen, sind im Bebauungsplan auf Grundlage eines parallel erstellten Freianlagenplans Flächen für Fahrradstellplätze und Müllsammelstellen an sinnvollen und z.T. nicht sehr einsehbaren Stellen mit entsprechender Eingrünung festgesetzt worden. Die vier Vollgeschosse sind im bestehenden Bebauungsplan festgesetzt und für das geplante Vorhaben nicht ausreichend. Mit der Änderung des Bebauungsplans durch das 6. Deckblatt soll unter anderem die maximale Anzahl an Vollgeschossen deutlich differenzierter geregelt werden. Als Grundlage für die festgesetzte Dichte dient der 1. Preis des städtebaulichen Wettbewerbs, welcher vom Stadtrat im Vorfeld zur Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen wurde. Mit der drei- bis fünfgeschossigen Bauweise und dem Vor- und Zurückspringen der geplanten Bebauung reagiert der Siegerentwurf auf die nördlich angrenzende, kleinteiligere Wohnbebauung. Die südlich angrenzende Mozartstraße besitzt einen großzügigeren Straßenschnitt und trägt eine höhere Bebauung mit fünf bis sechs Geschossen sowie einem Turm mit acht Geschossen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				(Denkmalgeschützte Kantine, Flachbau). Und auch das Gebäude im Westen hat keine 8 Stockwerke. Im Norden soll die Geschossigkeit 3-5 betragen. Dabei soll ein 3 m hoher Aufbau auf dem 3. Vollgeschoss zulässig sein (Wintergarten, Penthauswohnung). Somit ergäbe sich in der Realität eine 4 geschossige Bebauung direkt am Gehsteig mit entsprechender Einsicht aus den Aufbauten und einer zusätzlichen Verschattung.	Die Höhenentwicklung wird deutlich differenzierter festgesetzt als es bisher zulässig war. Gleichwohl werden die Abstandsflächen bis zur Straßenmitte eingehalten. Auch die Besonnungsstudie zeigt keine Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die nördlich angrenzenden Wohngebäude auf.
			4	Ausdehnung. Die im aktuellen Bebauungsplan eingetragene Baugrenze wird nicht eingehalten. Es ist vielmehr eine Bebauung bis an die Gehsteigkante vorgesehen. Eine derart nahe Heranführung von Gebäuden an den Gehsteig ist im gesamten umgebenden Innenstadtbereich sonst nirgends anzutreffen. Selbst die vorhandenen Großbauten sind von einem der Baugrenze entsprechenden Begrünung umgeben. Die Beschlussvorlage weist auf die Notwendigkeit der Freiflächenqualität hin. Der Innenhof trägt vermutlich nicht zur öffentlichen Freiflächenqualität bei, da keine Öffnungen in dem Komplex vorgesehen sind, wie sie sich durch einzelne Gebäude ergäben. In der T.v.Z.Str. befinden sich laut Vorlage dreieckige Freiflächen mit Fahrradständern. Auf Grund der Hochwertigkeit aktueller Fahrradmodelle kann erwartet werden, daß die neuen Bewohner Diebstahlgeschützte Einhausungen und Stahlkäfige in diesem Bereich errichten werden. Es ist zu befürchten, daß die Begrünung auch an diesem	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auch mit den neu festgesetzten Baugrenzen wird das geplante Vorhaben deutlich differenzierter bestimmt als es die bisherigen Baugrenzen konnten. Mit dem Vor- und Zurückspringen der einzelnen Gebäudeteile zeigte bereits der städtebauliche Entwurf eine Möglichkeit auf, trotz einer hohen Dichte auf die gegenüberliegende, kleinteiligere Bestandsituation zu reagieren. In den Anlagen zum Bebauungsplan befindet sich ebenfalls ein Freianlagenplan, der auch Teil des städtebaulichen Vertrags ist. Dort ist auch zu erkennen, dass in den Freiflächen lediglich freiwillige, nicht überdachte Fahrradstellplätze vorgesehen sind. Die nachzuweisenden Fahrradstellplätze werden in der Tiefgarage nachgewiesen, womit auch dem Bedürfnis diebstahlgeschützter Abstellanlagen nachgekommen wird. Sogenannte Steingärten gelten planungsrechtlich als bauliche Anlagen und sind im vorliegenden

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Bau letztendlich aus etwas Schilf im Kiesbett bestehen wird.	Bebauungsplan explizit ausgeschlossen, so dass nicht überbaute Flächen im Baugebiet dauerhaft gärtnerisch mit Gräsern, Stauden oder Gehölzen anzulegen und zu erhalten sind.
			5	Begrünung. Die vorgesehen Lage hat u. a. zur Folge, dass eine Reihe schützenswerter Bäume gefällt werden sollen. Es sollen neun gesetzlich geschützte Bäume gefällt werden. Diese sind nicht nur ein optisches Highlight der T.v.Z.Str., sondern tragen zu einer positiven Klimaanpassung der Innenstadt bei. Die Ersatzbepflanzung in einem Innenhof auf einer Tiefgarage und dünner Erdschicht ist damit nicht vergleichbar. Das gesamte Konzept eines einzelnen geschlossenen Baus widerspricht der in der Öffentlichkeit vielfach propagierten These von Grünachsen und Freiflächen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auch mit dem bestehenden Baurecht auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 181 wäre eine Ausnutzung der Baugrenzen und damit verbunden das Fällen und Kompensieren der bestehenden Bäume möglich. Ziel des Bebauungsplans ist die Revitalisierung und Nachverdichtung eines bereits bebauten Grundstücks, womit Flächen im Außenbereich geschont werden. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans konnte ein Baum erhalten werden, die zu fällenden Bäume wurden ermittelt und durch eine Baumbilanz konnte der neu zu pflanzende Ausgleichsbedarf berechnet und festgesetzt werden. Vorhandene Grünachsen oder Freiflächen werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.
			6	Lärm und Verkehr. Es ist auch für die kommenden Jahre mit einer starken Belästigung durch die Baumassnahmen zu rechnen, die bereits seit ca. einem Jahr andauern (Renovierung der mit dem Neubau zu verbindende Tiefgarage). Dazu zählen neben der Lärmbelästigung auch Staub- und mögliche Schadstoff-belästigung. Es ist zu befürchten, daß die vor einigen Jahre durchgeführte Asbestsanierung nicht den kompletten Baukörper zu reinigen imstande war.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Abrissarbeiten und Baumaßnahmen sind nicht Teil des vorliegenden Bebauungsplans. Bei der Errichtung der geplanten Gebäude sind durch gesetzliche Regelwerke sowie durch die Baugenehmigung Emissionswerte definiert. Diese sind einzuhalten und werden stichprobenartig durch die Stadt kontrolliert.

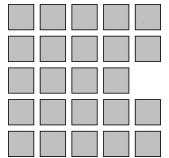
Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				In der Zukunft ist mit Zunahme von Parkplatz suchenden Pkw auszugehen, da die geplante Tiefgarage möglicherweise nicht für alle Bewohner und Besucher von Hotel, Gaststätten und Gewerben ausgelegt ist. Es ist durch Belästigung durch die Ladetätigkeit und Aggregate von Reisebussen und LKWs zu rechnen falls diesen keine geeigneten Standplätze zugewiesen wird. Es wird zudem eine nächtliche Lärmbelästigung durch die Gastronomie und deren Besucher befürchtet.	Die geplante Tiefgarage wird an die bestehende Tiefgaragenzufahrt angeschlossen. Innerhalb der Tiefgarage werden Stellplätze für Bewohner und die gewerbliche Nutzung nachgewiesen. Aufgrund der neuen Nutzungen ist mit einer Mehrbelastung an Verkehr zu rechnen, jedoch sind damit keine erheblichen Auswirkungen verbunden. Aufgrund der geplanten Nutzung mit „Serviced Appartements“, also keiner klassischen Hotelnutzung, wird mit Individualreisenden gerechnet und ein Anreiseverkehr mit Bussen ausgeschlossen. Eine mögliche Gastronomienutzung hat sich hinsichtlich Lärmbelastung an die Wohnnutzung im Plangebiet auszurichten. Eine Nachtnutzung ist damit ausgeschlossen und die weiter weg liegende Wohnbebauung entlang der Theodor-von-Zahn-Straße ist damit auch nicht betroffen.
			7	Auswirkungen auf den Wert der Immobilie. Für den Vermieter des betroffenen Hauses könnte das Bauvorhaben auch Auswirkungen auf den Wert und die Mietbarkeit der Wohnungen haben. Eine deutliche Einschränkung der Privatsphäre, der Belichtung und die Aussicht auf einen geschlossenen Großbau anstelle einer Baumreihe, könnte die Attraktivität der Wohnungen mindern und sich somit negativ auf die Vermiet- und Verkaufbarkeit auswirken. Es ist bereits jetzt zu sehen, dass derzeitige Bewohner lieber ausziehen als den Anblick des vorgesehenen Großbaus zu ertragen. Ein erster Bewohner hat bereits verkauft und ist ausgezogen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auch das bisherige Baurecht ermöglicht im Plangebiet eine deutliche Verdichtung, wodurch eine Veränderung der Wohnqualität einhergehen würde. Mit dem vorliegenden 6. Deckblatt werden differenziertere Festsetzungen zur Höhenentwicklung und Dichte einer Bebauung getroffen, die die Realisierung des Siegerentwurfs aus dem städtebaulichen Wettbewerb ermöglichen. Die Abstandsflächen zur nördlich angrenzenden Wohnbebauung werden eingehalten und mittels einer Besonnungsstudie wurde nachgewiesen, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt sind.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			8	Auswirkung auf das Stadtbild in der Theodor von Zahn Straße. Da die im Bebauungsplan eingetragene Baugrenze nicht eingehalten wird und durch die Fällung von allen Bäumen (bis auf 1) eine innerstädtische Grünachse vernichtet wird ist, ist mit einer erheblichen Verschlechterung der Wohnsituation zu rechnen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mit dem bestehenden Baurecht, ist eine Nachverdichtung und somit eine Veränderung der Wohnsituation für die gegenüberliegenden Gebäude entlang der Theodor-von-Zahn-Straße möglich. Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplans werden deutlich differenziertere Festsetzungen getroffen, die eine Umsetzung des anvisierten Vorhabens ermöglichen. Auswirkungen auf die umliegende Bestandsbebauung wurden untersucht und bewertet. Eine Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse findet nicht statt.
			9	Forderung. Aus den o.g. Gründen sehe ich mich in meinen Rechten beeinträchtigt und erhebe Einspruch gegen die Genehmigung des Bauvorhabens. Ich bitte darum, das geplante Neubauvorhaben in seiner aktuellen Form zu überdenken. Es sollte geprüft werden, ob der Bau in einer geringeren Höhe mit angemessener Abstandfläche realisiert werden kann, um die negativen Auswirkungen auf die bestehenden Wohnhäuser zu minimieren. Ich danke Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung dieser Bedenken.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Grundlage des Bebauungsplans ist das Ergebnis des vorangegangenen städtebaulichen Wettbewerbs, worin die Dichte und Höhenentwicklung bereits vorformuliert wurde. Auswirkungen auf zu beachtende Belange gem. § 1 (3) BauGB wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hinreichend bewertet und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind gewahrt. Diese Nachverdichtung der bereits bebauten Flächen wird als Maßnahme der Innenentwicklung gesehen und im Hinblick auf die zentrale Lage auch als angemessen.

Bebauungsplan Nr. 181, 6. Deckblatt der Stadt Erlangen – Mozartstraße –

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.02.2025 bis einschließlich 07.03.2025

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis



Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
1	Stadt Schwabach	10.03.2025	1	Die Stadt Schwabach sieht sich von der vorgelegten Planung nicht negativ beeinträchtigt und erhebt daher keine Einwände.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
2	Regierung von Mittelfranken	07.03.2025	1	Die Stadt Erlangen beabsichtigt die Änderung einer Teilfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 181 „Für das Gebiet zwischen Nürnberger Straße, Werner-von-Siemens-Straße, Hofmannstraße, Hartmannstraße und Schenkstraße“ aus dem Jahr 1969. Die Gesamtgröße des Änderungsbereichs beträgt ca. 0,63 ha. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt diese Fläche bereits als Mischgebiet fest. Dieser enthält Dichte und Höhenvorgaben, mit denen die angestrebte Mischnutzung aus Wohnen und nicht störendem Gewerbe sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes als Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs nicht realisiert werden kann. Im Geltungsbereich befindet sich bislang ein nicht mehr genutztes Bürogebäude und Parkplätze bzw. eine Tiefgarage. Im Zuge der Realisierung der Bebauungsplanänderung sollen ca. 150 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau entstehen, davon ein Großteil Wohnungen für Studierende. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Erlangen sind die Flächen des Geltungsbereiches bereits als gemischte Bauflächen dargestellt. Eine Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt nicht.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Für die landesplanerische Beurteilung des o.g. Vorhabens sind folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 2023) einschlägig: 1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen (Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten. 3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot (G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden. (G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung (Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfügung stehen. <u>Landesplanerische Beurteilung</u> Der Bebauungsplan der Innenentwicklung entspricht den o.g. einschlägigen Zielen und Grundsätzen zur	

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Siedlungsentwicklung des LEP Bayern. Es erfolgt zwar keine dezidierte Bedarfsbetrachtung, ein allgemeiner Bedarf kann jedoch aus der erfolgten und prognostizierten Bevölkerungsentwicklung der Stadt Erlangen abgeleitet werden. Zudem besteht etwa in Zusammenhang mit dem Standort der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ein spezifischer Bedarf an kleinen Wohneinheiten für Studierende. Schutzgebietsausweisungen liegen innerhalb des Geltungsbereiches nicht vor. Das Bestandsgrün wurde erfasst und unterliegt zum Teil der kommunalen Baumschutzsatzung. Hinsichtlich einer möglichen Einzelhandelsnutzung bestehen Sortiments- und Verkaufsflächenbegrenzungen, so dass nicht von der Entstehung eines der raumordnerischen Steuerung unterliegenden Einzelhandels-großprojektes auszugehen ist. Einwendungen aus landeplanerischer Sicht werden gegenüber o.g. Vorhaben nicht erhoben.	
3	Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Erlangen	06.03.2025	1	Vom Bauleitverfahren des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 - Mozartstraße - wurde Kenntnis genommen. Die Belange des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Erlangen werden hierbei nicht berührt. Es bestehen keine Einwände.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
4	Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken	04.03.2025	1	Nach Prüfung der Unterlagen und Rücksprache mit unserem zuständigen IHK-Gremium dürfen wir Ihnen mitteilen, dass seitens der IHK Nürnberg für Mittelfranken in ihrer Rolle als Vertreterin der gesamtwirtschaftlichen Interessen grundsätzlich keine Einwände gegen die o.g. Aufstellung bestehen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Durch die Ausweisung einer gemischten Nutzung für Gewerbe und Wohnen im Planbereich können wir derzeit keine potenziellen Nutzungskonflikte erkennen. Bei der Ansiedlung von Betrieben und Wohnen bitten wir Sie immer die Verträglichkeit des gemischten Nebeneinanders der verschiedenen Nutzungen zu berücksichtigen, um sowohl die Standortsicherheit der Unternehmen als auch gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten. Mit der Nachnutzung und Nachverdichtung von innerörtlichen Entwicklungsflächen kommt die Ausweisung den Zielen des „sparsamen Umgangs mit der Fläche“ und „Innen- vor Außenentwicklung“ gemäß dem LEP entgegen. Ferner erfüllt die Planung die Empfehlungen aus der Leipzig Charta nach einer integrierten Stadtentwicklung und einer Stadt der „kurzen Wege“. Wir danken Ihnen für die Beteiligung am Verfahren. Gerne stehen wir Ihnen für wirtschaftsrelevante Gespräche in diesem Zusammenhang zur Verfügung.	
5	Deutsche Telekom Technik GmbH	27.02.2025	1	Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:	Die Stellungnahme wurde bereits berücksichtigt. Soweit technisch möglich, werden die Hinweise in der Planung und Ausführung der Erschließung berücksichtigt. Die Deutsche Telekom GmbH wird in die Umsetzung rechtzeitig eingebunden. Die Hinweise werden der Vorhabenträgerin zur Beachtung übergeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. Wir bitten Sie, die Ihnen überlassene(n) Planunterlage(n) nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht verändert oder verlegt werden müssen. Zur Versorgung des Planbereichs, mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Planbereich stattfinden werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.	
			2	Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:	Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Da die Verkehrsflächen ausreichend dimensioniert sind und alle erforderlichen Leitungstrassen

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.	aufnehmen können, ist eine Festsetzung zur Sicherung einzelner Trassen nicht erforderlich. Die konkrete Trassenführung ist Bestandteil der weiterführenden Planungen.
			3	Im Fall, dass im Baugebiet Verkehrsflächen als nicht öffentliche Verkehrswege gewidmet werden, aber diese Flächen zur Erschließung der anliegenden Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen müssen, bitte wir Sie zur Sicherung der Telekommunikationsversorgung, das jeweilige Grundstück bzw. die jeweilige Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als zu belastende Fläche festzusetzen. Diese Kennzeichnung allein begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung jedoch noch nicht. Deshalb muss in einem zweiten Schritt die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch mit folgendem Wortlaut: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." erfolgen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sofern Leitungen der Telekom betroffen sind, werden diese planungsrechtlich und vertraglich gesichert. Der Hinweis auf gegebenenfalls erforderliche rechtliche Vereinbarungen (Grundbucheintrag, Dienstbarkeiten o.ä.) werden der Vorhabenträgerin zur Kenntnis gegeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Mit Bezug auf das DigiNetzG bitten wir Sie, mögliche Zuzahlungen oder Übernahmen für Tiefbauarbeiten, vorhandene Leerrohrsysteme oder Koordinierungsmöglichkeiten mit weiteren Spartenträgern, für das geplante Neubaugebiet, zu prüfen und uns diesbezüglich hierüber frühzeitig zu Informieren. Bei Planungsänderungen bitten wir Sie uns erneut rechtzeitig zu beteiligen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird der Vorhabenträgerin zur Kenntnis gegeben. Bei möglichen Planänderungen im weiteren Bauleitplanverfahren werden die Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB erneut beteiligt.
6	Planungsverband Region Nürnberg / Regionsbeauftragter für die Region Nürnberg (7)	27.02.2025	1	Zu o. g. Vorhaben der Stadt Erlangen wurde festgestellt: Die geplante städtebauliche Nachverdichtung innerstädtischer Bauflächen entspricht dem Ziel 3.2 des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP), demgemäß in den Siedlungsgebieten die Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen sind. Zudem leistet die mehrgeschossige Bauweise und die Nutzungsmischung einen Beitrag zum Flächensparen (LEP 3.1 (G)). Gemäß Grundsatz 7.1.4.1 des Regionalplans der Region Nürnberg (RP/) ist in innerörtlichen und ortsnahen Bereichen, insbesondere der zentralen Orte, die Erhaltung und Erweiterung vorhandener Grün- und sonstiger Freiflächen - einschließlich wertvoller Baumbestände - sowie die Entwicklung neuer Grünflächen unter Berücksichtigung natürlicher Landschaftsstrukturen anzustreben. In den beigefügten Planunterlagen zu o. g. Vorhaben (s. u.a. Anlagen: 1.1 Qualifizierter Baumbestandsplan, 10.1 Freiflächenplanung) fand dies bereits Eingang, eine weiterhin enge Abstimmung	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				hierzu mit den zuständigen naturschutzfachlichen Stellen wird angeraten. Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht erforderlich.	
7	Wasserwirtschaftsamt Nürnberg	27.02.2025	1	Aus wasserwirtschaftlicher Sicht nehmen wir zum Vorhaben wie folgt Stellung: Im derzeit gültigen Bebauungsplan ist das Plangebiet als gemischte Baufläche ausgewiesen. Die bestehenden Gebäude östlich der Werner-von-Siemens-Straße werden derzeit als Büros genutzt. Laut dem in Rede stehenden Bebauungsplanentwurf soll das besagte Gebiet zu einem Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe umgewidmet werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
			2	Entwässerung und Wasserhaushalt: Das Plangebiet ist in der aktuellen Schmutzfrachtberechnung (SMUSI) vom August 2024 im Mischsystem beinhaltet. Die abwassertechnische Erschließung des Plangebietes ist im Trennsystem vorgesehen. Insgesamt ist die abwassertechnische Erschließung damit gegeben/ gesichert. Die Niederschlagswässer sollen soweit möglich verdunstet bzw. versickert werden. Der Forderung nach einer nachhaltigen Niederschlagswasserbewirtschaftung wird demnach ausreichend Rechnung getragen. Hinsichtlich der Erschließungsplanung zur Niederschlagswasserbeseitigung werden folgende Hinweise gegeben:	Die Anregung wurde bereits berücksichtigt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Forderung nach einer nachhaltigen Niederschlagswasserbewirtschaftung Rechnung getragen wird.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				- Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Niederschlagswasserversickerung ist das Arbeitsblatt A 138 und das Merkblatt M 153 der DWA zu beachten. - Den maßgeblichen technischen Regeln folgend ist bevorzugt die Muldenversickerung vor Ort anzustreben. Flächen für Mulden sollten in ausreichendem Umfang vorgesehen und freigehalten werden. - Die Versickerung sollte vorzugsweise breitflächig über eine ausreichend mächtige bewachsene Oberbodenzone erfolgen. Unterirdische Versickerungsanlagen, z. B. Rigolen, sind ohne geeignete Vorreinigung nicht zulässig. Notwendige Versickerungs- und Retentionsräume oder Vorbehandlungsanlagen sind vorzuhalten. - Bei einer dezentralen Versickerung von Regenwasser auf den Grundstücken ist zu prüfen, ob die zu entwässernden Flächen (wenig belastetes Niederschlagswasser von gering und mittel belasteten Siedlungs- und Dachflächen) die Kriterien den NWFreiV mit den zugehörigen Technischen Regeln (TRENGW) erfüllen, und keiner wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen. - Einer Versickerung von Niederschlagswasser in Altlasten oder Altlastverdachtsflächen kann keines Falls zugestimmt werden und ist grundsätzlich auszuschließen. Es ist sicherzustellen, dass Niederschlagswasser nicht über verunreinigte Böden zur Versickerung kommt, bzw. in kontaminierte Auffüllungen seitlich einsickert oder sie unterspült.	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Vorhabenträgerin zu Beachtung auf der nachfolgenden Ebene der Vorhabenplanung übergeben,.
			3	Starkregengefahr: Infolge von Starkregenereignissen kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen kommen.	Die Anregung wurde bereits berücksichtigt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. Der Schutz von bestehenden Bebauungen und neuen Baugebieten durch urbane Sturzfluten und Starkregen sowie die natürlichen Vorflutverhältnisse sind zu beachten. Auf die „Arbeitshilfe Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ von StMB und StMUV wird verwiesen. Erste Hinweise zur Thematik liefern auch die sog. „Hinweiskarten Oberflächenabfluss und Sturzfluten“ der Bayer. Landesamtes für Umwelt unter https://umweltatlas.bayern.de/mapapps/re-sources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de&layers=lfu_domain-naturgefahren,service_naturgef_32,32;lfu_domain-naturgefahren,service_naturgef_33,33;lfu_domain-naturgefahren,service_naturgef_24,24&scale=18056&bm=web-karte_grau_schum Weitergehende diesbzgl. Betrachtungen und Ergebnisse wird sicherlich das derzeitige, vom Freistaat Bayern geförderte, sogenannte „Kommunale Sturzflut-Risikomanagementkonzept“ (u.a. hiermit verbunden die Ermittlung von „Starkregenkarten“) der Stadt Erlangen liefern.	Die Anregungen werden im Rahmen der parallel erstellten Vorhabenplanung bereits berücksichtigt. Eine physische Klimarisikoanalyse wurde erstellt.
8	Vodafone GmbH	25.02.2025	1	Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Soweit technisch möglich, werden die Hinweise in der Planung und Ausführung der Erschließung berücksichtigt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.	
9	Bayernwerk Netz GmbH	24.02.2025, 07.05.2025	1	Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden und insbesondere die gem. einschlägiger Vorschriften erforderlichen Mindestabstände eingehalten werden. Im Einzelnen nehmen wir wie folgt dazu Stellung: 110-kV-Kabel Das 110-kV-Kabel mit der Ltg. Nr. E10014/1 verläuft nördlich außerhalb des Geltungsbereiches. Weiterhin verläuft auf gleicher Trasse das Fernmeldekabel EC026018-01. Die Lage können den beiliegenden Lageplänen entnommen werden. Hierbei machen wir jedoch darauf aufmerksam, dass wir für die Richtigkeit der Darstellungen keine Gewähr übernehmen. Maßgeblich sind in jedem Falle der tatsächliche Bestand und Verlauf der Anlagen vor Ort. Die Schutzzonenbreite des 110-kV-Kabels beträgt für Bebauung und Aufgrabungen jeweils 3,00 m rechts und links der Trassenachse. Um Beschädigungen des Kabels zu vermeiden, sind alle Arbeiten innerhalb der Schutzzone rechtzeitig vor Baubeginn mit uns abzustimmen. Um den Bestand und Betrieb der 110-kV-Kabel nicht zu gefährden, müssen andere Sparten festgelegte	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die bestehenden Anlagen werden berücksichtigt und Mindestabstände eingehalten. Die Vorhabenträgerin befindet sich in Abstimmung mit der Bayernwerk Netz GmbH, um die Schutzzonenbreite zu beachten oder durch andere bauliche Maßnahmen zu berücksichtigen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Mindestabstände einhalten. Um eine thermische Beeinflussung bei Kreuzungen oder Parallelführungen mit anderen Energiekabeln bzw. Fernwärmeleitungen auszuschließen, kann eine thermische Berechnung notwendig werden. Abhängig hiervon, können größere Mindestabstände erforderlich werden. In jeden Fall sind geplante Sparten frühzeitig mit uns abzustimmen. Die Kabeltrasse muss dauerhaft von Bebauung und Bewuchs (Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern) freigehalten werden und für Reparaturzwecke jederzeit zugänglich sein. Um keine Einschränkungen der Übertragungsfähigkeit des 110-kV-Kabels zu verursachen, darf die Überdeckung des Kabels in der Regel nicht wesentlich verändert werden. Die beigefügten Sicherheitshinweise bitten wir zu beachten. Wir danken für die Beteiligung, um die wir auch weiterhin bitten und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.	Die beigefügten Sicherheitshinweise werden auf Vorhabenebene berücksichtigt und der Vorhabenträgerin zur Beachtung übergeben.
			2	Im Geltungsbereich befindet sich das 110-kV-Kabel Erlangen/Fuchsenwiese (Verbindungs-muffe) - Erlangen/Mozartstraße, Ltg. Nr. E10014/1 und ein Fernmeldekabel unseres Unternehmens. Die Schutzzonenbreite des 110-kV-Kabels beträgt für Bebauung und Aufgrabungen 3 m von dem jeweils äußersten linken bzw. rechten Kabel. In diesem besonderen Fall, mit Rücksprache des Projektleiters, verzichten wir auf die Einhaltung des	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Der reduzierte Mindestabstand von 50 cm zum 110 kV-Kabel wurde mit der Vorhabenträgerin abgestimmt. Die weiteren Hinweise werden auf der nachgelagerten Planungsebene berücksichtigt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Schutzstreifens. Die exakte Lage des Kabels wurde bestimmt und eingemessen. Alle Arbeiten finden in enger Absprache mit dem Projektleiter statt. Bau Während des Baus ist immer ein Mindestabstand von 50 cm zum Kabel einzuhalten. Kann dies nicht gewährleistet werden, muss eine technische Sicherheitslösung mit Herrn Scholten abgesprochen und von Ihm genehmigt werden. Arbeitstägliche Sicherheitsabschaltung während der Tiefbauarbeiten sind mit dem Projektleiter abzustimmen. Gegebenenfalls sind die Kabel in den Umbaubereichen entsprechend zu sichern (Schutzrohre o. ä.). Die Überdeckung der Kabel darf durch Baumaßnahmen nicht wesentlich verändert werden. Fernmeldekabel EC026018-01 Im o. g. Bereich verläuft ein Fernmeldekabel der Bayernwerk Netz GmbH. Gegebenenfalls sind die Kabel in den Umbaubereichen entsprechend zu sichern (Schutzrohre o. ä.). Die Überdeckung der Kabel darf durch Baumaßnahmen nicht wesentlich verändert werden. Auf die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Kabelschäden möchten wir mit der beiliegenden Kabelschutzanweisung bereits jetzt hinweisen. Unfallverhütung Auf die erhöhte Gefahr bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen wird ausdrücklich hingewiesen. Das Sicherheitsmerkblatt enthält	

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				entsprechende Hinweise, die dem bauausführenden Personal zur Kenntnis zu geben und auch bei späteren Instandhaltungsarbeiten einzuhalten sind. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die von den Bauberufsgenossenschaften herausgegebenen Richtlinien „Sicherheitsabstände bei der Durchführung von Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen“ und auf die Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten (DGUV-V3) der Berufsgenossenschaften. Baumaschineneinsatz Der Einsatz von Hebwerkzeugen (Turmdrehkran, Autokran o. ä.), Bagger oder Baumaschinen ist in jedem Fall, mindestens vier Wochen vor Baubeginn, mit der Fachabteilung Bayernwerk Netz GmbH, abzustimmen.	
10	Erlanger Stadtwerke AG ESTW	07.02.2025	1	Zur Veröffentlichung des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 - Mozartstraße - im Internet nehmen wir als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: Der Standort des Bebauungsplans Nr. 181 im Bereich der Mozartstraße 33b befindet sich ca. 300 m westlich des von ESTW betriebenen Notbrunnens NB 33. Die ESTW wurden seitens der zuständigen Behörden dazu verpflichtet, diesen Notbrunnen zu warten und betriebsbereit zu halten. Durch die Bauplanung bzw. die dann durchzuführenden Baumaßnahmen kann ggf. dieser Notbrunnens NB 33 in der Gebertstr. / Ecke Theodor-von-Zahn-Str. betroffen sein.	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Der Lage des Notbrunnens wird berücksichtigt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Im Falle von ggf. notwendigen Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauphasen sind vorab die ESTW mit einzubeziehen, um die tatsächlichen Auswirkungen auf den betreffenden Notbrunnen abschätzen zu können. Im Falle einer Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen in den Untergrund sind die ESTW unmittelbar darüber in Kenntnis zu setzen. Die Art des wassergefährdenden Stoffes / Stoffgemisches sowie die in den Untergrund gelangte Menge sind den ESTW mitzuteilen. Soweit im direkten Umfeld des Brunnens Bautätigkeiten durchgeführt werden sollen, müssen diese mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf abgestimmt werden, um gegen mögliche Beeinträchtigungen des Brunnenbetriebes entsprechende Maßnahmen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit vorsehen zu können. Weitere Vorgaben, welche sich aufgrund neuer Erkenntnisse ergeben, bleiben vorbehalten.	Notwendige Wasserhaltungsmaßnahmen und entsprechende Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bodeneinträgen, die im Rahmen der Bauphase zu beachten sind, werden auf der nachfolgenden Ebene der Vorhabenplanung berücksichtigt und frühzeitig mit den Erlanger Stadtwerken abgestimmt. Die Vorhabenträgerin wird über die Beachtung in Kenntnis gesetzt. Mit der Festsetzung eines Mischgebiets sind lediglich nicht störende Gewerbebetriebe zulässig. Die Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen ist nicht zu erwarten.